



Nr. 279 Kabinettsitzung vom 15. Juli 1927, 12 Uhr

R 43 I/1422, Bl. 297–301

Anwesend: Marx, Hergt, Stresemann, v. Keudell, Köhler, Brauns, Geßler, Schätzel, Koch, Schiele; StS Pünder, v. Schubert, Zweigert, Schmid; MinDir. Zechlin, v. Hagenow, Ritter, Stapenhorst; Votr.LegR Eisenlohr; MinR Wehrmann, Vogels, Flach; ORegR Giese; Protokoll: RegR Planck.

Beginn: 12:00

[Tagesordnung]

1. *Durchbildung der Reichswasserstraßenverwaltung.*
2. *Handelsvertragsverhandlungen mit Jugoslawien.*
3. *Frage der Bewilligung von Einfuhrkontingenten für Edelstahl an die Bismarckhütte und die Baildonhütte.*
4. *Stand der Reparationsfrage.*
5. *Fahrgeldunterstützung für die Saargänger. [...]*
6. *Ablösung der Staats- und ähnlichen Renten.*
7. *Reichsschulgesetz.*

1. **Durchbildung der Reichswasserstraßenverwaltung**¹.

Der *Reichsverkehrsminister* erbat vom Reichskabinett einen Beschluß, der ihn beauftrage, eine Kabinettsvorlage über die endgültige Durchführung der Reichswasserstraßenverwaltung auch bei den mittleren und unteren Behörden vorzulegen. Dem gegenwärtigen Schwebezustand müsse ein Ende gemacht werden, er habe für die Beamtenschaft die größten sachlichen und moralischen Nachteile.

¹ In seiner Kabinettsvorlage vom 6.5.27 trat RVM Koch, an entsprechende Pläne seines Amtsvorgängers Krohne anknüpfend (vgl. Dok. Nr. 44, P. 2), für die Schaffung einer reichseigenen Verwaltung der Reichswasserstraßen ein. Die bisherige Verwaltung durch Länderbehörden in der Mittel- und Unterinstanz sei aus verfassungsrechtlichen und organisatorischen Gründen nicht länger tragbar. Der Widerstand der Länder gegen die Übertragung der gesamten Reichswasserstraßenverwaltung auf Reichsbehörden gehe in erster Linie von Preußen aus. Der RVM beantragte, „1. daß die Reichsregierung der Notwendigkeit der Durchbildung der Reichswasserstraßenverwaltung in den Mittel- und Unterbehörden abschließend zustimmt und 2. mich beauftragt, alsbald die hierfür den parlamentarischen Instanzen zu machenden Vorlagen der Reichsregierung zur Beschlußfassung vorzulegen“ (R 43 I/2151, Bl. 283–286).

Der *Reichsminister der Finanzen* bat, zum jetzigen Zeitpunkt von der Inangriffnahme dieses Streitpunktes abzusehen. Es würde dadurch die sich anbahnende Verständigung mit Preußen wieder zerschlagen werden.

Der *Reichskanzler* bestätigte, daß Preußen in dieser Frage gänzlich unnachgiebig sei.

Auf Vorschlag des Reichskanzlers erklärte sich der *Reichsverkehrsminister* damit einverstanden, zunächst nochmals eine Denkschrift über den gegenwärtigen Stand der Frage und die nach Ansicht des Reichsverkehrsministeriums bestehenden Möglichkeiten einer Bereinigung vorzulegen. Auf Grund dieser Denkschrift solle dann im September eine erneute Kabinettsberatung stattfinden ².

2. Handelsvertragsverhandlungen mit Jugoslawien.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* erklärte einleitend, daß er nach wie vor beantrage, nur ein Kontingent frischen Schweinefleisches zur Einfuhr aus Jugoslawien zuzulassen. Zur Klärung des Sachverhalts erbat er zunächst nähere Angaben darüber, wie das Verfahren der Zulassung von Fleischwarenfabriken in Zukunft gedacht sei, insbesondere in welcher Weise das Reichsministerium des Innern dabei mitwirken werde.

Staatssekretär Zweigert erwiderte darauf, daß die Richtlinien für die Zulassung von Fleischwarenfabriken gelegentlich der deutsch-polnischen Handelsvertragsverhandlungen zwischen dem Reichsministerium des Innern und den Landesregierungen vereinbart worden seien. Nach diesen Richtlinien sei vorab grundsätzlich festgelegt, daß die Zulassung der Einfuhr geschlachteter Schweine aus dem Osten in die Fleischwarenfabriken von der jeweiligen Seuchenlage des Herkunftslandes der Schweine abhängig sei. Im übrigen kämen nur Fleischwarenfabriken in Frage, die sich in Städten mit über 25 000 Einwohnern befänden, über eine einwandfreie Abwässerbeseitigung verfügten und sich verpflichteten, keinerlei Schweinefleisch in frischem Zustande abzugeben. Die Zulassung der einzelnen Fleischwarenfabriken erfolge auf Grund dieser Richtlinien durch die beteiligte Landesregierung im Einvernehmen mit dem Reichsministerium des Innern. Ohne Zustimmung des Reichsministeriums des Innern könne keine Fleischwarenfabrik zugelassen werden. Die gleiche Handhabung sei für den beabsichtigten deutsch-jugoslawischen Handelsvertrag in Aussicht genommen.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* betonte, daß die Reichsregierung auf die Auswahl der Fabriken und die Aufstellung der Liste maßgeblichen Einfluß haben müsse.

Auf Antrag des Reichswehrministers beschloß das Reichskabinett, in den Richtlinien die Grenze der Einwohnerzahl auf 50 000 heraufzusetzen mit der Maßgabe, daß in besonderen Fällen eine Ausnahme durch das Reichsministerium des Innern im Einvernehmen mit der Landesregierung zugelassen werden könne.

Zur Abstimmung über den Antrag des Auswärtigen Amtes bezüglich der Einfuhr von frischem Schweinefleisch aus Jugoslawien erklärte *Staatssekretär Zweigert*, daß er zur Frage der Kontingentierung nicht vom allgemein politischen, sondern nur vom veterinärpolizeilichen Standpunkte Stellung nehmen könne. Da von diesem Standpunkt eine Beschränkung der Einfuhr zu begrüßen sei, könne er nicht gegen die Kontingentierung stimmen. Andererseits lasse sich die Kontingentierung auf eine bestimmte Zahl nicht auf veterinärpolizeiliche Gründe stützen. Tue man es, so setze man sich dem unerwünschten Eindruck aus, als ob veterinärpolizeiliche Gesichtspunkte dazu verwendet würden, um wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Deshalb ziehe er eine Lösung vor, die außer Zweifel stelle, daß die Einfuhr nur aus rein seuchenpolizeilichen Gründen beschränkt werde, wie dies bei der Beschränkung auf bestimmte zugelassene Fleischwarenfabriken der Fall sei. Da er sich unter diesen Umständen auch nicht für eine ziffernmäßige Kontingentierung aussprechen könne, werde er sich der Stimme enthalten.

² Das Kabinett befaßte sich mit der Angelegenheit erst in einer Ministerbesprechung am 13.1.28 (Dok. Nr. 393, P. 5).

Der *Reichskanzler* stellte hierauf durch Abstimmung fest, daß das Reichskabinett der Vorlage des Auswärtigen Amts zustimmte. Der nach Beratung dieses Gegenstandes im Kabinett erschienene *Reichsminister des Innern* erklärte, er würde, falls er anwesend gewesen wäre, seine Stimme für den Antrag des Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft abgegeben haben ³.

3. Frage der Bewilligung von Einfuhrkontingenten für Edelstahl an die Bismarckhütte und die Baildonhütte.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* begründete die Vorlage des Auswärtigen Amts ⁴. Er wies besonders auf die schwerwiegenden politischen Gründe hin, die für eine Unterstützung der wenigen noch in Oberschlesien um ihre Existenz kämpfenden Reste deutscher Industrie sprächen.

Ministerialrat Flach führte aus, daß das Reichswirtschaftsministerium von wirtschaftlichen Gesichtspunkten aus die Bewilligung dieser Einfuhrkontingente nicht befürworten könne und jedenfalls für erforderlich halte, die Höhe der Kontingente nicht zu steigern.

Der *Reichsminister der Finanzen* sprach sich gegen den Vorschlag des Auswärtigen Amts aus. Er halte es nicht für zweckmäßig, eine der wenigen Waffen, die Deutschland im handelspolitischen Kampfe gegen Polen noch besäße, aus der Hand zu geben.

Der *Reichsarbeitsminister* erklärte sich in Rücksicht auf die große Zahl von Arbeitskräften, die im Falle einer Arbeitseinstellung der Bismarck- und Baildonhütte gefährdet würden, für den Antrag des Auswärtigen Amts.

Das *Reichskabinett* stimmte der Vorlage des Auswärtigen Amts zu mit der Maßgabe, daß zwischen Auswärtigem Amt und Reichswirtschaftsministerium ein Einvernehmen über die Höhe der zu bewilligenden Einfuhrkontingente für Edelstahl erzielt würde ⁵.

4. Stand der Reparationsfrage.

Der *Reichsminister der Finanzen* bat, diesen Punkt von der Tagesordnung abzusetzen ⁶, bis für eine ruhige Beratung der Frage im Kabinett Zeit vorhanden sei.

Das *Reichskabinett* erklärte sich hiermit einverstanden.

³ Zum Fortgang siehe Dok. Nr. 319, P. 1.

⁴ In der von Stresemann mit Schreiben vom 13.7.27 vorgelegten Aufzeichnung des AA wird ausgeführt: Die in Polnisch-Oberschlesien gelegenen dt. Unternehmungen Bismarckhütte und Baildonhütte führten seit langem einen Kampf um die Bewilligung laufender Einfuhrkontingente für Edelstahl nach Deutschland. Der Handelspolitische Ausschuß habe bisher auf Drängen des AA in Zwischenräumen einzelne Kontingente von je 150 oder 200 to bewilligt. In der letzten Ausschußsitzung seien weitere Kontingente auf Antrag des RWiMin. abgelehnt worden, das u. a. geltend gemacht habe, daß die dt. Edelstahlindustrie durchaus in der Lage sei, den aus Polnisch-Oberschlesien bezogenen Stahl zu ersetzen. Nach Ansicht des AA müßten folgende Gesichtspunkte maßgebend sein: 1. Beide Hütten lieferten fast ihre gesamte Edelstahlproduktion nach Deutschland. Bei Wegfall des dt. Absatzgebiets müßten die Stahlwerke geschlossen werden; das Personal (bei der Bismarckhütte 1000–1100 qualifizierte Arbeiter im Edelstahlwerk) müßte entlassen werden und würde zur Abwanderung nach Deutschland gezwungen. „Der vorhandene Stamm an hochwertigen deutschen Arbeitskräften in Polnisch-Oberschlesien, der bei den letzten Gemeindewahlen in Bismarckhütte von insgesamt 11 000 Stimmen 6 660 deutsche Stimmen brachte, würde empfindlich geschwächt. 2. Die Eigentümer und Leiter der Hütten fühlen sich vom Mutterlande vernachlässigt, wenn ihnen aus rein wirtschaftlichen Erwägungen von Deutschland ein derartiger Schaden zugefügt wird. Der Wille, sich zum Deutschtum zu bekennen, würde bei den leitenden Persönlichkeiten, die ohnedies dauernd die Schikanen der Polen zu erdulden haben, bedenklich geschwächt, und die Gefahr, daß die eine oder andere Hütte zur Vermeidung weiterer Schwierigkeiten von deutscher Seite abgestoßen wird und in die polnische Hand übergeht, liegt nahe. 3. Die Fortgewährung der Kontingente erscheint um so unbedenklicher, als nach dem neuesten Stand der Dinge in absehbarer Zeit eine Beendigung des deutsch-polnischen Handelskrieges erhofft werden kann.“ Das AA befürworte daher aus politischen Gründen die Zuerkennung laufender Monatskontingente von 200 to für die Bismarckhütte und von 80 to für die Baildonhütte (R 43 I/122, Bl. 332–333).

⁵ Weitere Aufzeichnungen zu dieser Frage waren in den Akten der Rkei nicht zu ermitteln.

⁶ Siehe die diesbezügliche Vorlage des RFM vom 12. 7.: Dok. Nr. 275.

5. Fahrgeldunterstützung für die Saargänger. [...]

6. Ablösung der Staats- und ähnlichen Renten.

Nach Antrag des Reichsministers der Justiz *beschloß das Reichskabinett* im Anschluß an die Beratung der gleichen Angelegenheit in der Sitzung vom 14. Juli ⁷, daß für die Kapitalablösung der nach der Neuregelung verbleibenden Aufwertungsbeträge der in Rede stehenden Renten die geltenden Bestimmungen des Zivilprozeßrechts anzuwenden seien, d. h. der Kapitalisierungssatz in Höhe des 25fachen festzusetzen sei (im Gegensatz zu dem von Preußen vorgeschlagenen 20fachen).

Der *Reichsminister der Justiz* schlug vor, daß man sich wegen der taktischen Behandlung der Vorlage mit dem Preußischen Ministerpräsidenten in Verbindung setzen möge. Wenn feststände, daß Preußen der Vorlage ohne Abänderungsanträge zustimmen würde, könne der Gesetzentwurf als Vorlage der Reichsregierung an den Reichsrat geleitet werden. Würde dies nicht zugesichert, so empfehle es sich, dem Preußischen Ministerpräsidenten zu erklären, daß die Reichsregierung unter diesen Umständen auf eine eigene Vorlage verzichte und dem Fortgang der Verhandlungen im Rechtsausschuß des Reichstags freien Lauf lassen werde. Am zweckmäßigsten sei, wenn dem Preußischen Ministerpräsidenten diese Mitteilungen durch einen Brief des Reichskanzlers gemacht würden ⁸.

7. Reichsschulgesetz.

Nach Vortrag durch den Reichsminister des Innern erklärte sich das *Reichskabinett* damit *einverstanden*, daß zu Abschnitt IV § 14 Ziffer 1 die erste Fassung der Vorlage wiederhergestellt werde, so daß der fragliche Satz laute:

„Der Religionsunterricht wird von einem Angehörigen der betreffenden Religionsgesellschaft in Übereinstimmung mit ihren Grundsätzen unbeschadet des Aufsichtsrechts des Staates erteilt.“

Es wurde vereinbart, daß im Laufe des Nachmittags der Reichskanzler, Reichsminister des Innern und Reichsminister der Justiz gemeinsam den anläßlich der Veröffentlichung des Gesetzes auszugebenden Kommentar der Reichsregierung prüfen und sodann den Reichsminister des Auswärtigen von dem Ergebnis in Kenntnis setzen würden ⁹.

⁷ Dok. Nr. 278, P. 3.

⁸ Mit Schreiben vom 18.7.27 teilte der RK dem PrMinPräs. die von der RReg. festgelegten Richtlinien für die Aufwertung und Ablösung der Renten der ehemaligen Standesherrn mit: „1. Im Regelfalle Aufwertung auf 8 v.H. des Goldmarkbetrages, der dem Nennbetrage gleichzusetzen ist; 2. Erhöhung der Aufwertung auf Verlangen des Berechtigten bis zu 25 v.H. des Goldmarkbetrags in den Fällen, wo die Rente oder sonstige Leistung gleichzeitig als Ausgleich für Verluste zu dienen bestimmt ist, die durch die Aufgabe von Grundbesitz oder privatwirtschaftlich zu verwertenden Nutzungsrechten erwachsen sind; 3. Ablösung der Rentenverpflichtung auf Verlangen des Verpflichteten durch Zahlung des 25fachen Betrags der nach Nr. 1, 2 bestimmten Rente; 4. Für die Fälle zu 2 ist ein Schiedsgerichtsverfahren vorgesehen, und zwar bei Jahresrenten von mehr als 10 000 M – endgültige Ziffer vorbehalten – vor einem Senat des Reichsgerichts, bei Jahresrenten von geringerem Betrage vor einem Senat des Oberlandesgerichts.“ (R 43 I/2208, Bl. 169–170). Gemäß diesen Richtlinien erstellte das RJMin. den „Entwurf eines Gesetzes über die Ablösung von Staatsrenten und ähnlichen Renten“, der dem PrMinPräs. am 27. 7. zur Stellungnahme übermittelt wurde (R 43 I/2208, Bl. 191–195, 197). Preußen erhob jedoch gegen verschiedene Bestimmungen des GesEntw. Einspruch. U. a. verlangte die Pr. Reg. den entschädigungslosen Fortfall aller Renten, die ursprünglich als Ausgleich für den Verlust von landes- oder standesherrlichen Rechten, von Leibeigenschaftsrechten oder ähnlichen Rechten gewährt worden waren; auch hielt die Pr. Reg. eine Ablösung der aufzuwertenden Renten in Höhe des 25fachen Jahresbetrages für zu hoch. Ein modifizierter GesEntw., der vom RJM im Verlauf der weiteren Verhandlungen vorgelegt wurde, fand ebenfalls nicht die Zustimmung Preußens (Entwürfe, Schriftwechsel und Aufzeichnungen in R 43 I/2208). – Zum Fortgang der Kabinettsberatung siehe Dok. Nr. 384, P. 1.

⁹ Mit Datum vom 15. 7. wurde in WTB Nr. 1200 vom 16.7.27 der „Entwurf eines Gesetzes zur Ausführung der Artikel 146 Abs. 2 und 149 der Reichsverfassung“ (so die offizielle Überschrift des Reichsschulgesetzentwurfs) mit einem amtlichen Kommentar veröffentlicht (R 43 I/779, Bl. 118–120). Am 19.7.27 wurde der GesEntw. vom RJM dem RR vorgelegt; die Begründung wurde am 9.8.27 nachgereicht (RR-Drucks. Nr. 102; auch in R 43 I/779, Bl. 121–127; abgedr. in: Landé, Aktenstücke zum Reichsvolksschulgesetz, S. 70–102).

Die Sitzung des Reichskabinetts wurde hierauf geschlossen.

Zitierhinweis

Nr. 279 Kabinettsitzung vom 15. Juli 1927, 12 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx III und IV, bearb. von Günter Abramowski, 1988, S. 867–871 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma3-D279>